

L'Obligation de Déclaration TRACFIN

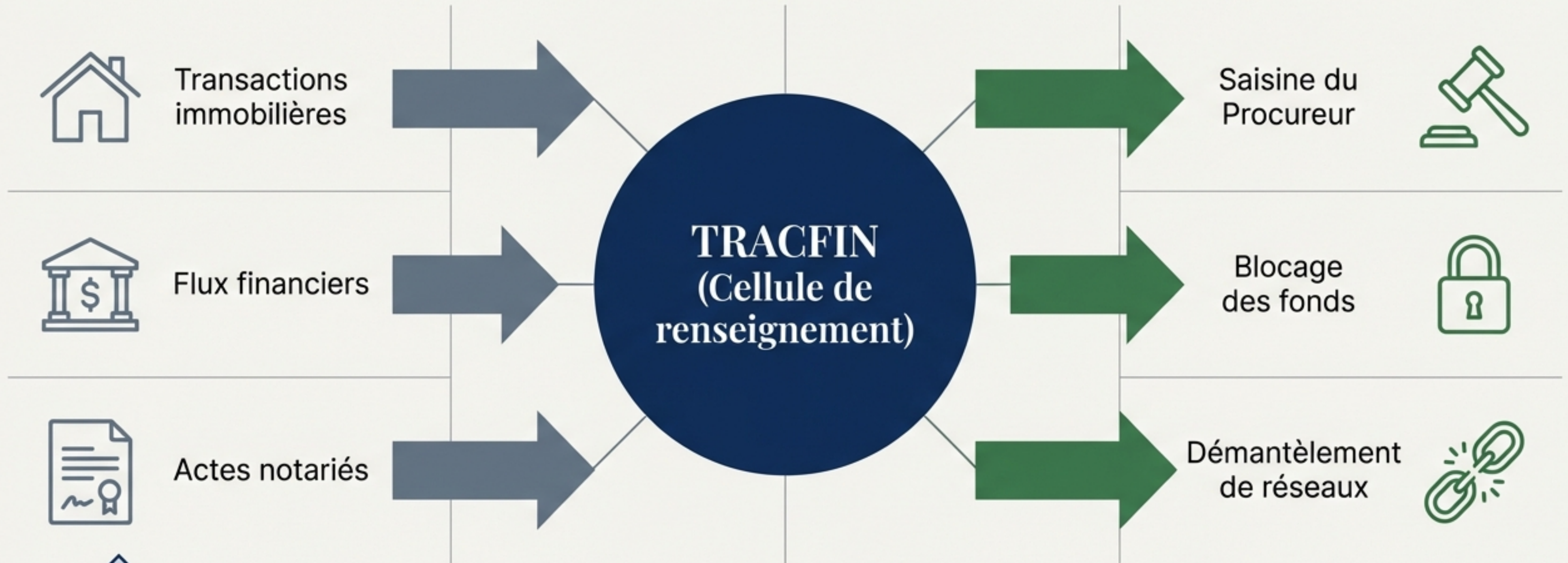
Guide Opérationnel LCB-FT pour les Professionnels Assujettis

Cadre légal, détection des signaux faibles et
bouclier juridique (Mise à jour 2024/2025)



TRACFIN : L'État et les Professionnels en Première Ligne

Créé en 1990, TRACFIN est le service de renseignement français dédié à l'action contre les circuits financiers clandestins. Pour assécher ces réseaux, l'État ne peut agir seul : il s'appuie sur une obligation de vigilance déléguée.



“

OFFICIAL

L'objectif n'est pas de juger, mais de signaler un soupçon raisonnable pour déclencher une investigation.

Le Périmètre Légal : Au-delà du Seul "Blanchiment"

L'avis du Conseil d'État (5 février 2025) met **fin à une fausse croyance** : l'obligation déclarative (Art L. 561-15 du CMF) ne se limite pas aux opérations de blanchiment avérées.



MYTHE

"Je ne déclare que si je soupçonne de l'argent de la drogue ou un blanchiment de capitaux en cours."



RÉALITÉ LÉGALE

L'obligation porte sur toute somme ou opération dont on soupçonne qu'elle provient de :

- ✓ 1. Toute infraction passible de plus d'un an de prison.
- ✓ 2. Tout lien avec le financement du terrorisme.
- ✓ 3. Fraude fiscale (en présence d'au moins un critère défini par décret).



"Aucune modification législative n'est requise. Le texte actuel couvre aussi bien les sommes obtenues par l'infraction que les opérations portant sur ces sommes." – Conseil d'État.

Les Acteurs Assujettis : L'Écosystème de la Vigilance



Secteur Financier

Banques, Prestataires
d'investissement, Conseillers.

Régulation : AMF



Secteur Immobilier

Agents immobiliers,
Mandataires.

Régulation : DGCCRF



Acteurs Juridiques

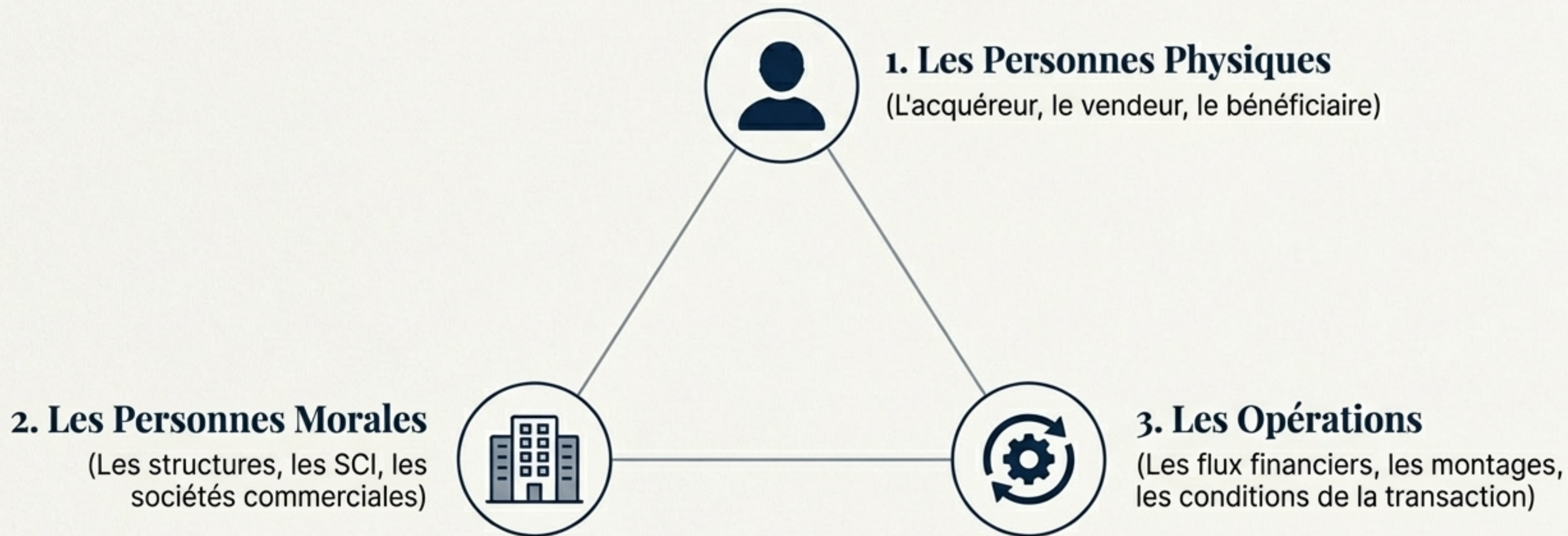
Notaires.

Obligation stricte depuis 1998
pour toute cession ou acquisition.

Chaque professionnel agit comme un filtre indispensable avant la formalisation juridique et financière des opérations.

L'Approche par les Risques : Le Principe de Vigilance

La détection LCB-FT n'est pas une simple formalité administrative lors de la signature. C'est un processus d'évaluation continu divisé en trois axes d'analyse.

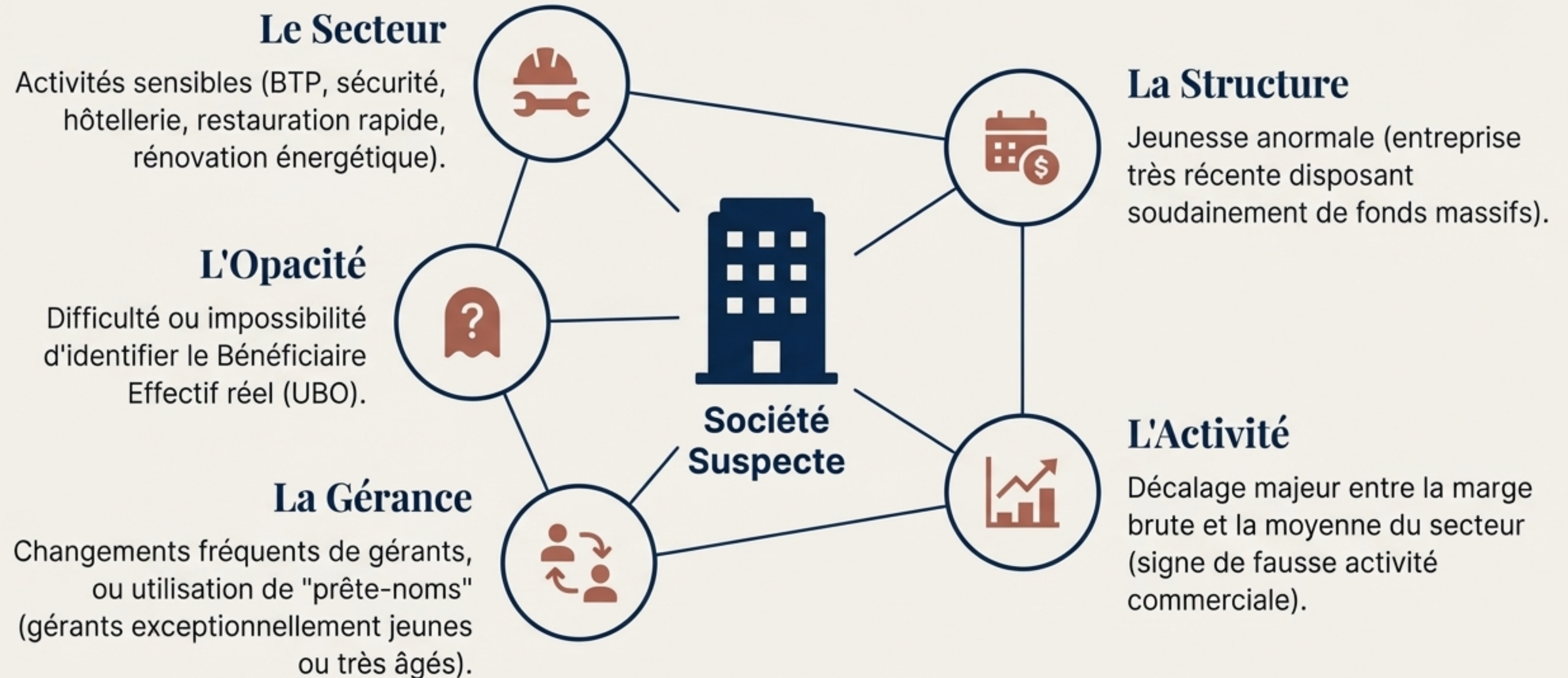


L'évaluation des risques commence avant la signature du mandat et se poursuit tout au long de la relation d'affaires.

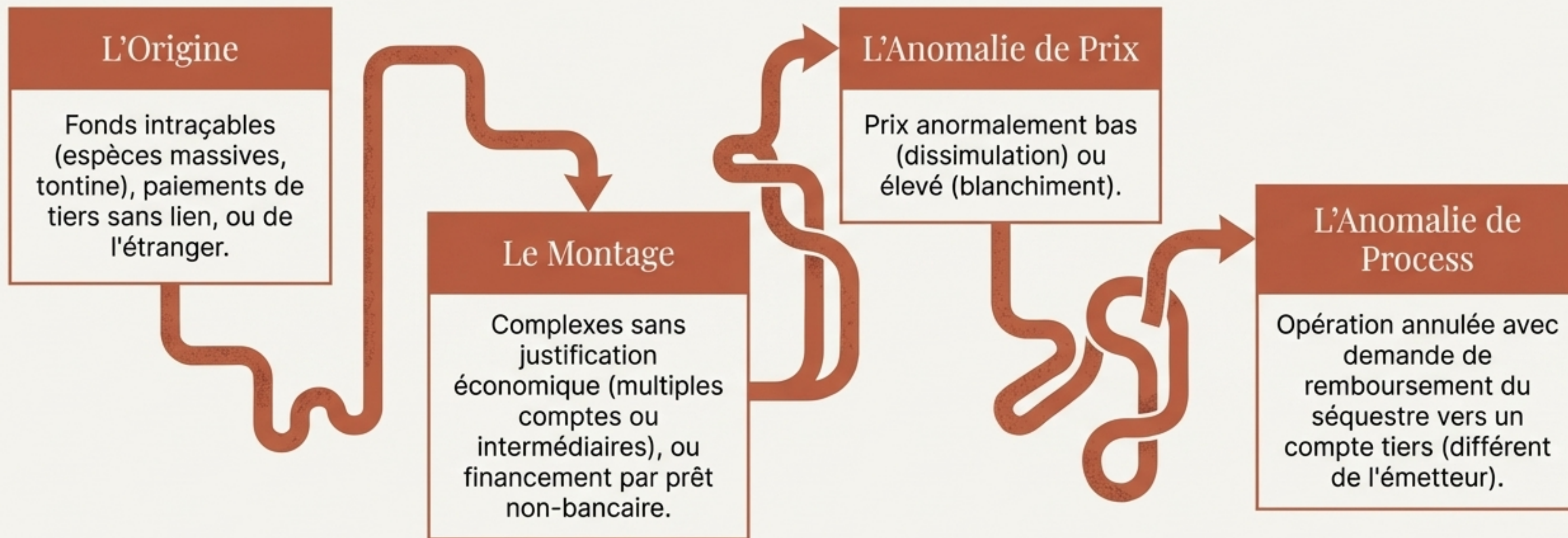
Signaux d'Alerte : Les Personnes Physiques

	Incohérence de profil :	Décalage manifeste entre le montant de l'opération, l'apport, et le train de vie / revenus déclarés.
	Professions à risque :	Personnes Politiquement Exposées (PPE), promoteurs, etc.
	Géographie sensible :	Domiciliation dans un pays sous surveillance (listes GAFI).
	Absence physique :	Clients refusant systématiquement d'être présents lors des étapes clés de l'opération (représentation systématique).
	Justificatifs :	Doutes sur la validité ou l'authenticité des documents d'identité et de revenus fournis.

Signaux d'Alerte : Les Personnes Morales

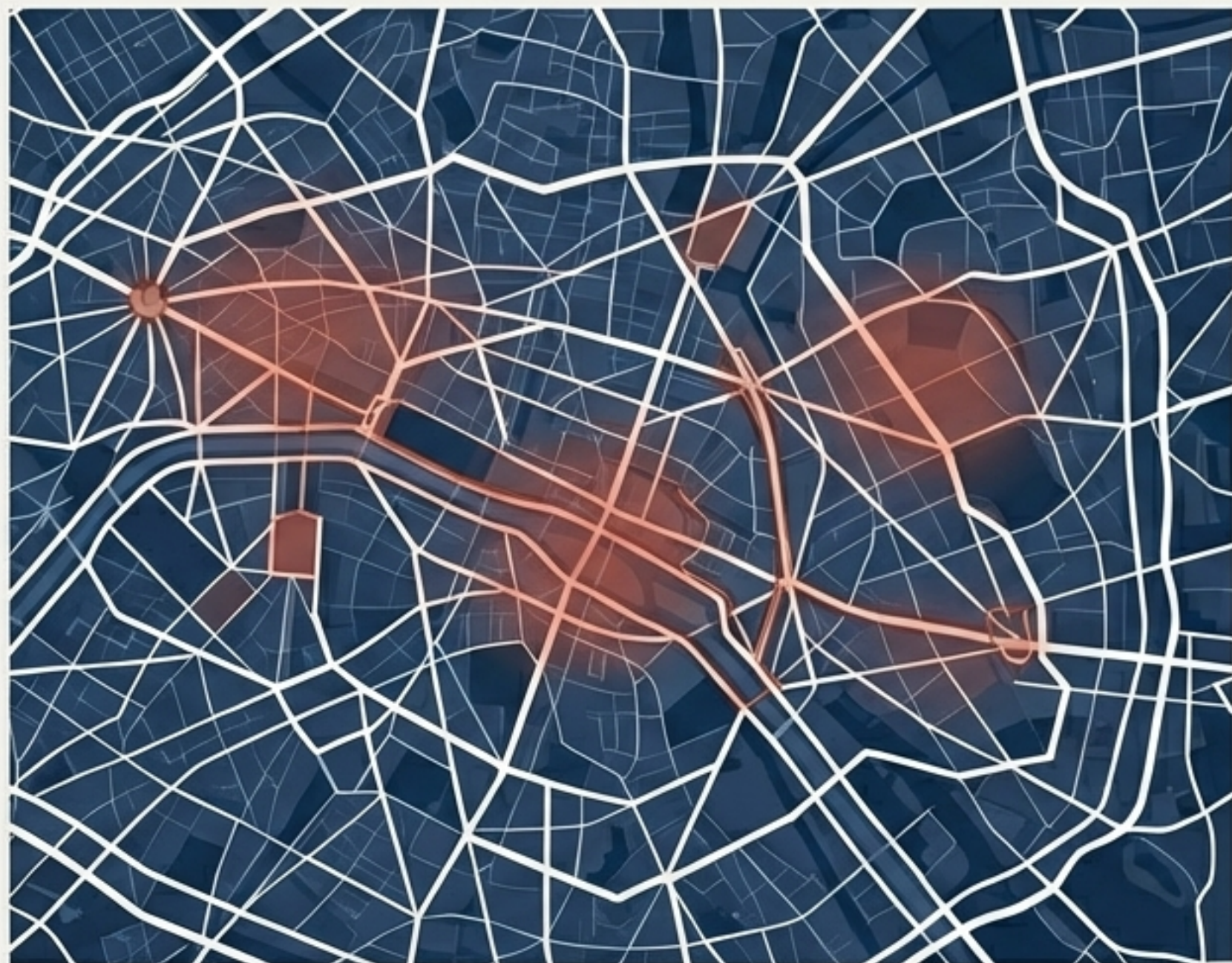


Signaux d'Alerte : Typologie des Opérations



Focus Sectoriel : Pourquoi l'Immobilier est Ultra-Ciblé

Avec plus d'un million de transactions annuelles, l'immobilier est un vecteur privilégié pour le recyclage d'argent illicite.



1. Immobilier de Prestige & Parisien

Transactions de très forte valeur, idéales pour placer des volumes massifs.

2. Immobilier Résidentiel Périphérique

Souvent ciblé pour recycler l'argent des stupéfiants ou de la corruption.

3. Immobilier Commercial

Bureaux et commerces ciblés par des sociétés écrans, des marchands de biens et des fonds d'investissement étrangers opaques.

Passer à l'Action : Le Nouveau Dispositif (2023)

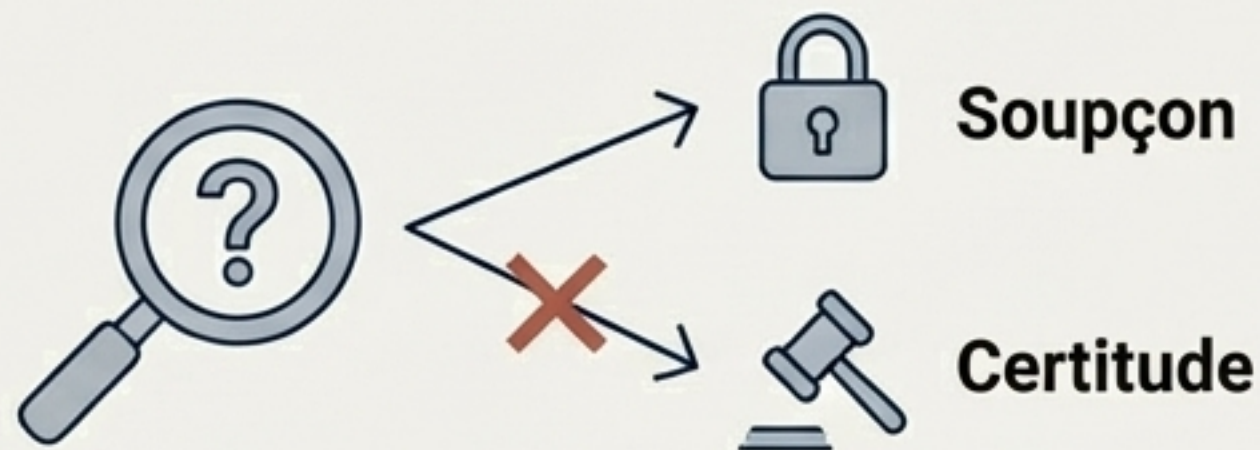
Faire une déclaration est devenu plus intuitif. Le formulaire TRACFIN, inchangé depuis 2012, a été entièrement refondu pour accompagner le déclarant.



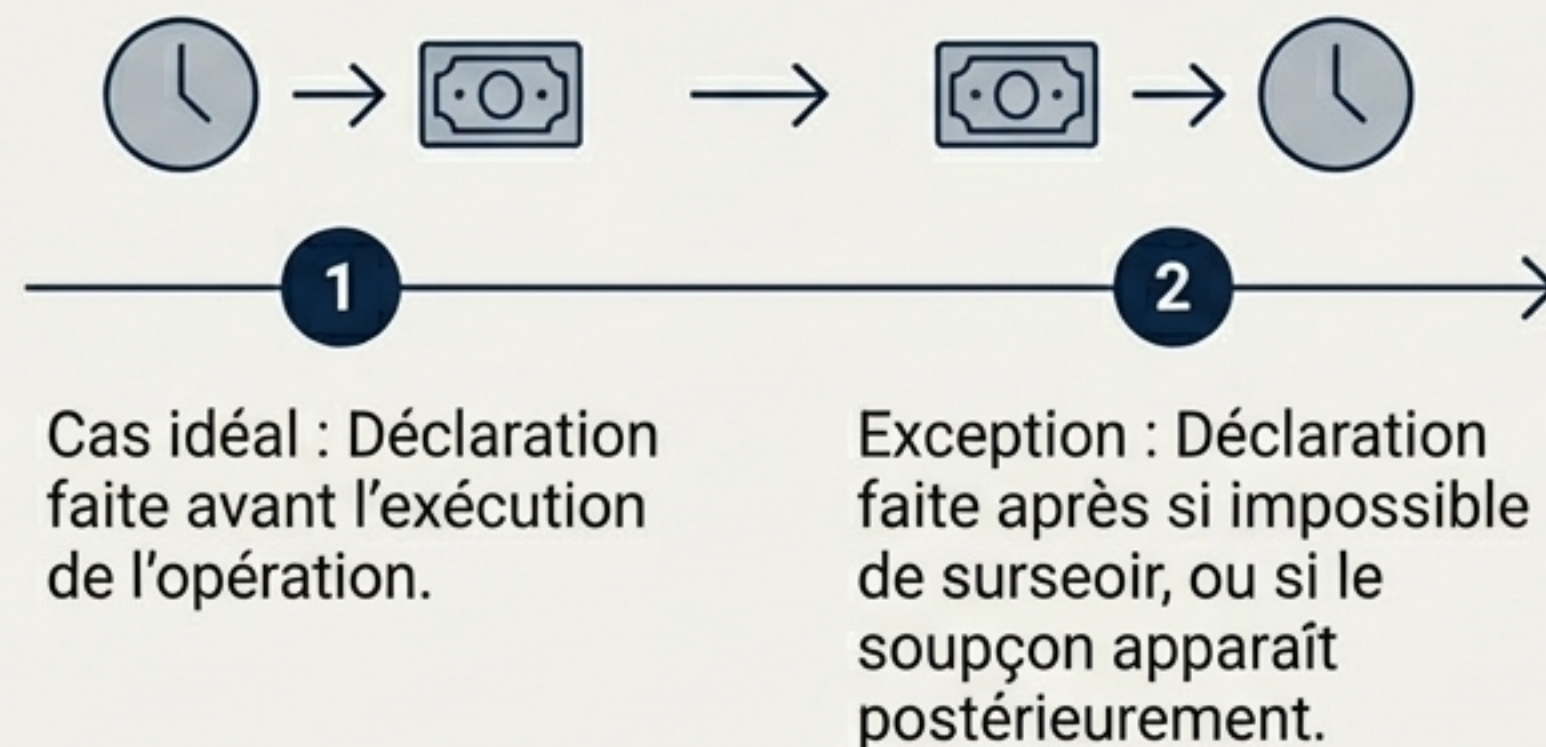
Modalités Pratiques : Déclarer un Soupçon, pas une Certitude

L'esprit de la déclaration

La déclaration à TRACFIN est une déclaration de soupçon (Contrairement à une déclaration au Procureur qui requiert une certitude). Il n'est pas nécessaire d'avoir la preuve du délit.



Le Timing



La déclaration peut être verbale, mais il est fortement recommandé qu'elle soit matérialisée par écrit sur le portail sécurisé.

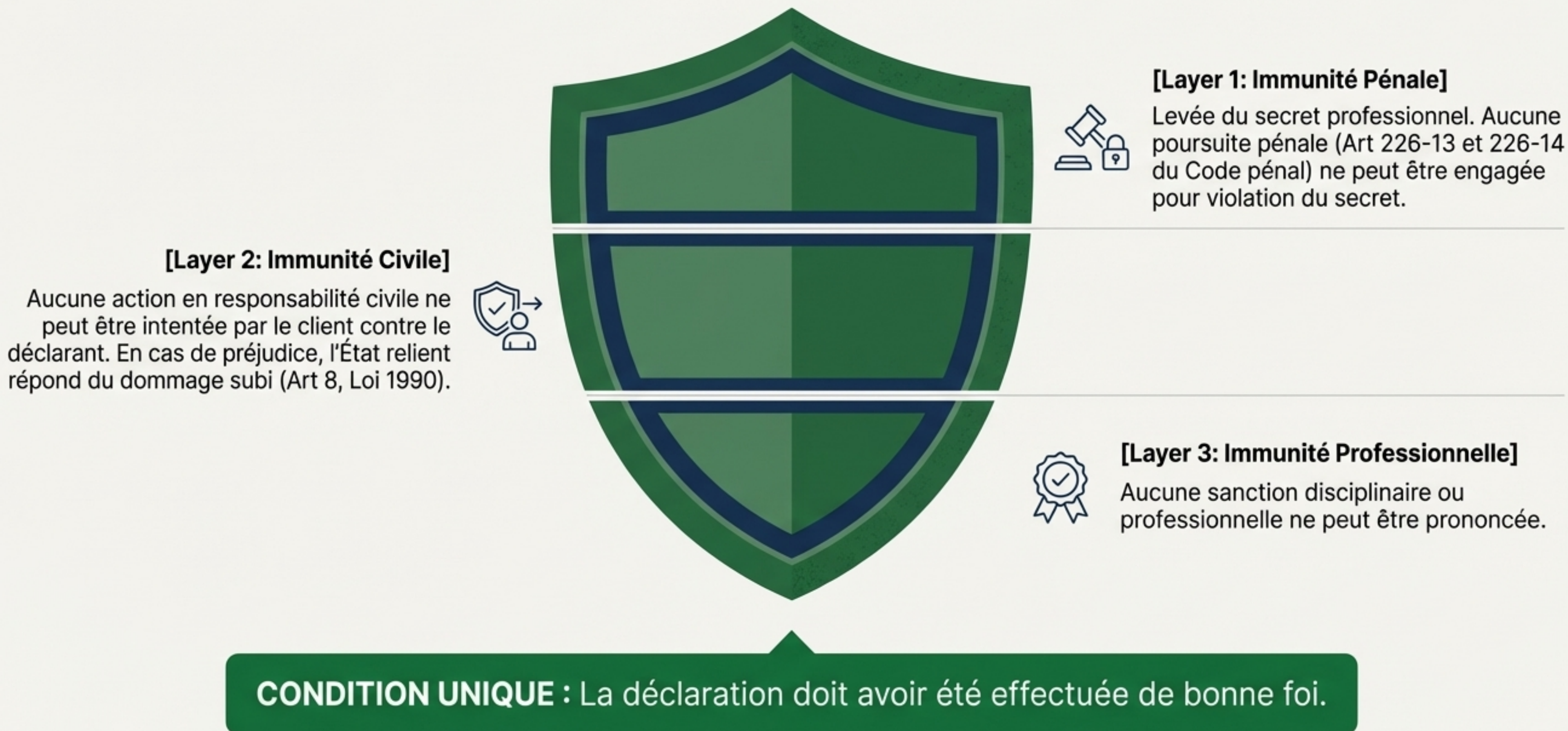
Sécurité Maximale : L'Option "Sans Accusé de Réception"

Pour garantir une discrétion absolue et protéger le déclarant vis-à-vis de son client, la loi prévoit un mécanisme d'anonymat renforcé.



- **Le Principe (Art 6 bis, Loi du 12 juillet 1990) :**
Le professionnel (ex: notaire) peut demander expressément à TRACFIN de ne pas accuser réception de sa déclaration.
- **L'Objectif :**
Éviter qu'une trace physique ou numérique de la déclaration de soupçon ne puisse être trouvée fortuitement dans le dossier client en cas d'audit ou de demande de transparence.
- **Choix au cas par cas :**
Le déclarant évalue s'il préfère la preuve (l'AR) ou la discrétion totale.

Le Bouclier Juridique : Immunité du Déclarant



L'Étanchéité de la Procédure vs. Le Défaut de Vigilance



Protection (Déclarer)

Que se passe-t-il après ? Si TRACFIN saisit la justice, la déclaration du professionnel ne figure jamais au dossier pénal du Procureur. L'anonymat du déclarant est garanti.



Risque (Ignorer)

Le risque de l'inaction. Le défaut de vigilance (ne pas identifier les risques ou ne pas déclarer un soupçon évident) entraîne des sanctions directes de votre autorité de tutelle (DGCCRF, AMF, Chambre des Notaires).

**Déclarer protège votre responsabilité.
Ignorer les signaux d'alerte l'engage.**

Synthèse : Les 3 Réflexes LCB-FT



IDENTIFIER :

Collecter systématiquement les justificatifs avant toute signature et analyser l'origine des fonds et le bénéficiaire effectif.

ANALYSER :

Croiser le profil (physique/moral) avec la typologie de l'opération pour détecter les incohérences et les signaux faibles.

DÉCLARER :

En cas de doute raisonnable, utiliser le portail TRACFIN de bonne foi, pour bénéficier d'une protection légale absolue.

Protégez votre activité. Protégez vos clients. L'État garantit votre immunité.